

Tus derechos como trabajador

Trabajar no es sólo cobrar a fin de mes. Es entrar en un contrato con derechos exigibles y obligaciones concretas. Esta unidad es el manual básico de lo que la ley dice que te corresponde desde el primer día, incluso si tu primer contrato dura sólo tres meses de verano.



§ 1

El Estatuto de los Trabajadores



Mínimos que solo se pueden mejorar

El Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015, reformado en 2021) es la norma marco de todo el trabajo por cuenta ajena en España. Fija derechos mínimos: un convenio o un contrato individual pueden mejorarlos, nunca rebajarlos. Si tu contrato te reconoce 25 días de vacaciones, es nulo en ese punto, porque el ET garantiza al menos 30.

Ley, convenio y contrato: cada capa puede sumar derechos, ninguna puede restarlos.

Diez derechos desde el primer día



TRABAJO, DINERO Y TIEMPO

- Trabajo y libre elección de profesión (Constitución art. 35)
- Salario pactado, en la fecha pactada y con nómina escrita
- Jornada máxima: 40 horas semanales en cómputo anual
- Descanso semanal de día y medio ininterrumpido como mínimo
- 30 días naturales de vacaciones retribuidas por año trabajado

IGUALDAD, FAMILIA Y VOZ COLECTIVA

- Dos pagas extraordinarias al año como mínimo
- Igualdad de retribución: a igual trabajo, igual salario
- Conciliación: permisos por nacimiento, cuidados y deberes públicos
- Indemnización por despido, según sea improcedente, objetivo o nulo
- Libertad sindical, negociación colectiva y huelga sin represalias

1.221 €

BRUTOS AL MES EN 14 PAGAS

El SMI de 2026

17.094 € brutos anuales, un 3,1 % más que en 2025 (RD 126/2026). Las dos pagas extras son un derecho estatutario desde 1980, una rareza en Europa. Pagar menos del SMI es infracción muy grave.



CONCEPTO CLAVE

Tu salario mínimo real es el del convenio

El SMI es un suelo legal absoluto, pero casi todos los sectores tienen convenio colectivo propio —hostelería, comercio, construcción, sanidad privada, banca— con salarios superiores por categoría. Búscalo en el REGCON del Ministerio de Trabajo antes de aceptar una oferta. Cobrar el SMI cuando tu convenio fija 1.400 € es una...



§ 2

Jornada, descanso y vacaciones

La jornada efectiva la fija el convenio



REFERENCIA	JORNADA ANUAL
40 horas semanales puras	1.826 horas
Oficinas y despachos	unas 1.770 horas
Comercio textil	1.770 horas
Hostelería estatal	1.800 horas

El límite legal son 40 horas semanales en cómputo anual; casi todos los convenios fijan una jornada efectiva menor.



Descansos y horas extra

Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deben mediar 12 horas. Eso bloquea el clásico «cierras a las dos y entras a las nueve al desayuno». El descanso semanal mínimo es de día y medio ininterrumpido. Las horas extraordinarias están limitadas a 80 al año y se compensan con descanso o se pagan, nunca por debajo...



Vacaciones: 30 días, también en contratos cortos

El ET reconoce 30 días naturales por año trabajado. En un contrato temporal se aplica la proporcionalidad: días de vacaciones = $30 \times (\text{días trabajados} / 365)$. No se pueden cambiar por dinero mientras dura el contrato, pero si la empresa no permite disfrutarlas y este termina, se abonan obligatoriamente en el finiquito.

No se puede renunciar a las vacaciones a cambio de nada.



Vacaciones de un contrato de verano

Marta trabaja como camarera en un chiringuito de Gandia del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026: 92 días. Su convenio le reconoce los 30 días naturales del ET y su salario mensual brut...

Días proporcionales: $30 \times (92 / 365) = 7,56$ días naturales, que en la práctica se redondean a 7,5.

Como la empresa la necesita los tres meses completos, lo habitual es no disfrutarlos y cobrarlos en el finiquito.

Salario diario bruto: $1.350 / 30 = 45$ € al día.

Importe de las vacaciones: $7,5 \times 45 = 337,5$ € brutos.

Ese importe va en el finiquito junto al último salario y la parte proporcional de las pagas extras....



§ 3

Trabajar a partir de los 16 años

Lo que cambia si tienes menos de 18



	PERSONA ADULTA	DE 16 A 18 AÑOS
Jornada máxima diaria	9 horas ordinarias	8 horas, formación incluida
Descanso semanal	Día y medio ininterrumpido	Dos días completos
Trabajo nocturno (22:00 a 6:00)	Permitido	Prohibido
Horas extraordinarias	Hasta 80 al año	Prohibidas
Pausa en jornada continuada	30 min a partir de 6 horas	30 min a partir de 4,5 horas

El régimen de los menores de 18 es reforzado: la ley les da más protección, no menos.



Antes de los 16 no se puede trabajar

Solo se admite en espectáculos públicos con autorización expresa de la autoridad laboral. A partir de los 16 hace falta autorización parental por escrito si vives con tus progenitores, y siguen prohibidos los trabajos declarados insalubres, penosos, nocivos o peligrosos: maquinaria peligrosa, sustancias tóxicas, alturas. En manipulación de...



§ 4

Prevención de riesgos laborales

Los EPI los paga la empresa

Casco, arnés, guantes o calzado: el RD 773/1997 obliga a entregarlos gratis y a reponerlos. Nunca se descuentan del salario.

profedeconomia.es

PattayaPatrol, CC BY-SA 4.0

Ley 31/1995: quién debe qué



LA EMPRESA DEBE

- Evaluar los riesgos de cada puesto y mantener el Plan de Prevención accesible
- Formar sobre los riesgos antes de empezar, gratis y dentro de la jornada
- Entregar los EPI gratuitamente y reponerlos cuando pierden efectividad
- Ofrecer vigilancia de la salud gratuita y, salvo casos tasados, voluntaria
- Informar, consultar y dejar participar a la plantilla en prevención

LA PERSONA TRABAJADORA DEBE

- Usar bien los EPI y no desactivar los dispositivos de seguridad
- Cumplir las medidas de prevención aprendidas en la formación
- Comunicar de inmediato cualquier situación de riesgo
- Cooperar en la mejora continua de la seguridad
- No usar máquinas para las que no tiene formación ni autorización



CONCEPTO CLAVE

El accidente in itinere también cuenta

Si sufres un accidente yendo o volviendo del trabajo por tu ruta habitual, sin desvíos y dentro de un margen razonable de tiempo, la ley lo trata como accidente laboral. La Mutua paga el 75 % del salario desde el primer día, frente al 60 % desde el cuarto en una baja por enfermedad común, y asume también la asistencia sanitaria.



§ 5

Convenio, comité y sindicatos

Primero de Mayo, Madrid 2019

CCOO y UGT negocian más del 90 % de los convenios del país. Tus condiciones dependen más del convenio que de tu contrato individual.

profedeconomia.es

Consuelo Fernandez, CC BY-SA 4.0

Quién negocia y quién representa



Convenio colectivo

Acuerdo entre sindicatos y patronal que regula salarios, jornada, vacaciones y complementos de un sector o de una empresa. Se consulta gratis en el REGCON.

Delegado de personal

Representación obligatoria en empresas de 10 a 49 personas, entre uno y tres según plantilla. De 6 a 10 se puede elegir si la plantilla lo decide.

Comité de empresa

Obligatorio a partir de 50 personas. Recibe información trimestral sobre empleo y cuentas y debe ser consultado antes de un despido colectivo.

Representatividad

Se mide por los resultados de las elecciones sindicales en los centros de trabajo: solo por encima de cierto umbral se pueden negociar convenios estatales.



CASO REAL

Glovo y la Ley Rider de 2021

Durante años, plataformas como Glovo o Deliveroo obligaban a sus repartidores a darse de alta como autónomos: se ahorraban las cotizaciones y ellos se quedaban sin vacaciones, sin paro y sin indemnización. En 2020 el Tribunal Supremo los declaró trabajadores por cuenta ajena. El RD-ley 9/2021 reconoció la presunción d...



§ 6

Si te vulneran un derecho

De menos a más formal: primero la empresa, después la representación sindical, la Inspección y, si hace falta, el juzgado.



Cómo reclamar, paso a paso



- 01 Documenta todo desde el primer día: contrato, nóminas, cuadrantes y mensajes. Si firmas algo, añade «no conforme» antes de la firma.
- 02 Habla primero con la empresa por escrito: muchos problemas son errores administrativos. Explica qué está mal y da un plazo.
- 03 Acude al delegado, al comité o al sindicato del sector: dan asesoría legal gratuita a sus afiliados.
- 04 Denuncia ante la Inspección de Trabajo: es gratuita, se hace online y puede ser anónima.
- 05 Juzgado de lo Social, con conciliación previa en el SMAC. El plazo es de 20 días hábiles desde el despido o el impago.



Te ofrecen 30 € al día en un bar, en mano y sin contrato. ¿Cuál es el riesgo más grave...

A Ninguno: si te pagan puntualmente, el contrato es un trámite

B No cotizas y, si te accidentas, no hay parte ni mutua ni indemnización

C Solo pierdes las vacaciones proporcionales del verano

D Pagarás más IRPF al final del año

Solución: B. Sin alta en la Seguridad Social no hay cotización, ni cobertura por accidente, ni prueba si dejan de pagarte, ni protección frente al despido. El riesgo lo asumes tú entero.



Tu contrato de tres meses acaba y no has disfrutado los 7,5 días de vacaciones que t...

A Se pierden: las vacaciones no disfrutadas caducan al acabar el contrato

B La empresa debe abonarlas en el finiquito

C Se acumulan para tu próximo contrato con otra empresa

D Solo se cobran si lo pactaste por escrito al firmar

Solución: B. El derecho se genera desde el primer día. Si la empresa no facilita disfrutarlas, debe compensarlas en dinero: así lo confirmó el Tribunal Supremo en el caso de Mercadona de 2023.



VUELVE AL CASO

Luis y los 30 € en sobre

Sin contrato ni alta, Luis no cotiza, no tiene cobertura si se quema con la freidora, no puede probar nada si el jefe deja de pagarle y no tiene protección frente al despido. Con 17 años la ley es aún más estricta: autorización paterna escrita, contrato registrado, alta en la Seguridad Social y dos días de descanso semanal. La oferta razonable es...

Si te lo niegan, no es tu empleo: es la trampa de otro.

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.